PRIMI PASSI

# Il conto del defunto e le spese della casa: cosa fare

Il conto del defunto si blocca e la delega si estingue. Come sbloccarlo, cosa succede al cointestato, chi paga funerale e spese di casa e quali prelievi evitare.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

**Quando comunichi il decesso, la banca blocca il conto intestato solo al defunto: le somme restano ferme finché gli eredi non dimostrano chi sono e, di regola, finché non viene presentata la dichiarazione di successione.** Le deleghe si estinguono con la morte. Nei conti cointestati il superstite può continuare a operare se la firma è disgiunta, ma solo per la sua parte. Nel frattempo funerale, bollette e spese della casa li anticipano gli eredi con soldi propri, conservando le ricevute.

## Cosa succede al conto alla morte del titolare

| TIPO DI CONTO | COSA SUCCEDE | CHI PUÒ OPERARE |
|---|---|---|
| Intestato solo al defunto | Bloccato appena la banca sa del decesso | Nessuno, fino alla pratica di successione |
| Intestato al defunto, con delega a un familiare | Bloccato; la delega si estingue (art. 1722 c.c.) | Nessuno: il delegato non può più operare |
| Cointestato a firma disgiunta | Il superstite può continuare a operare | Il superstite, per la sua parte |
| Cointestato a firma congiunta | Di solito bloccato per intero | Nessuno, fino alla pratica di successione |
| Libretto, titoli, deposito titoli | Bloccati | Nessuno, fino alla pratica di successione |

**La delega.** Molti figli hanno la delega sul conto del genitore anziano. La delega è un mandato: si estingue con la morte di chi l'ha data. Dal giorno del decesso il delegato **non deve più prelevare**, né con lo sportello né con la carta. Le somme seguono la successione.

**Il conto cointestato.** Se il conto è intestato a più persone che possono operare separatamente, verso la banca gli intestatari sono **creditori in solido** del saldo (art. 1854 c.c.): ognuno può chiedere l'intero. Tra loro, invece, le parti **si presumono uguali**, se non risulta diversamente (art. 1298 c.c.). La Banca d'Italia lo spiega così: su 10.000 € intestati a madre e figlio, 5.000 € si considerano della madre e 5.000 del figlio. Alla morte della madre, la sua metà entra nell'eredità.

Il fatto che la banca permetta al cointestatario superstite di prelevare tutto non significa che possa tenerselo: la Banca d'Italia avverte che queste operazioni possono costituire un illecito nei rapporti tra le parti. Se prelevi oltre la tua parte, nella divisione dovrai restituire la differenza agli altri eredi.

Nella dichiarazione di successione si indica solo la **quota del defunto** del conto cointestato, di norma la metà se gli intestatari erano due. Se tu ritieni che le somme fossero in realtà tutte tue (per esempio perché il conto riceveva solo il tuo stipendio), dovrai poterlo dimostrare: conserva estratti conto e prove dei versamenti, e parlane con chi prepara la dichiarazione.

## Come sbloccare il conto: i documenti

La legge (art. 48 del D.Lgs. 346/1990) vieta alle banche di consegnare agli eredi le somme o i titoli del defunto senza la **prova della presentazione della dichiarazione di successione** che li indica, oppure una **dichiarazione scritta** dell'interessato che non c'era obbligo di presentarla. In pratica, i documenti richiesti sono:

| DOCUMENTO | A COSA SERVE | DOVE SI OTTIENE |
|---|---|---|
| Certificato o estratto dell'atto di morte | Prova del decesso | Ufficio di stato civile del Comune |
| Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto notorio | Prova di chi sono gli eredi e con che quote | Comune o notaio; alcune banche indicano il tipo richiesto |
| Copia del testamento pubblicato, se c'è | Prova delle quote stabilite dal defunto | Notaio |
| Ricevuta della dichiarazione di successione | Requisito di legge per lo svincolo | Agenzia delle Entrate, area riservata |
| Documenti d'identità e codici fiscali degli eredi | Identificazione | |
| Coordinate dei conti degli eredi | Per il bonifico delle quote | |
| Eventuali atti di rinuncia o di accettazione con beneficio | Per escludere chi ha rinunciato | Notaio o cancelleria del tribunale |

Ogni banca ha la sua modulistica: chiedi l'elenco preciso all'ufficio successioni.

C'è un'eccezione introdotta di recente: se nell'eredità ci sono immobili e a chiedere è **l'unico erede, di età non superiore a 26 anni**, la banca può svincolare, anche prima della dichiarazione, le somme necessarie a pagare le imposte ipotecaria, catastale e di bollo.

## E le spese del funerale?

Il funerale si paga in genere prima che il conto venga sbloccato. Le possibilità sono due:

- **Io pagano gli eredi** con soldi propri, conservando fattura e ricevuta del pagamento; la spesa si recupera poi nella divisione, perché è un peso dell'eredità che i coeredi sopportano in proporzione alle quote;
- **chiedi alla banca** se accetta di pagare direttamente la fattura dell'impresa funebre con i fondi del conto bloccato. Alcune banche lo fanno, ma non è un obbligo previsto dalla legge: dipende dalla banca e dalla documentazione.

Le spese funerarie sono **deducibili nella dichiarazione di successione** fino all'equivalente di 2 milioni di lire, cioè **1.032,91 €**, se risultano da regolari quietanze

(art. 24 del Testo unico). Sono deducibili anche le **spese mediche** del defunto degli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi.

## Prelievi e accettazione dell'eredità

L'accettazione tacita scatta quando il chiamato compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che potrebbe fare solo come erede (art. 476 c.c.). Usare i soldi del defunto rientra facilmente in questa ipotesi.

| OPERAZIONE | RISCHIO | COSA FARE INVECE |
|---|---|---|
| Prelevare per sé, anche piccole somme | Alto: accettazione tacita; tra coeredi, appropriazione | Non farlo. Se è già successo, restituisci o documenta |
| Pagare il funerale con i soldi del defunto | Discusso: alcune pronunce lo considerano un atto di pietà e non un'accettazione | Meglio farlo pagare dalla banca direttamente o anticiparlo |
| Pagare bollette e condominio della casa con soldi propri | Basso: sono spese di conservazione | Conserva le ricevute; chiedine il rimborso pro quota |
| Pagare debiti del defunto (finanziaria, carta di credito) con soldi propri | Discusso | Prima di pagare, chiarisci se vuoi accettare |
| Pagare debiti del defunto con i soldi del suo conto | Alto | Aspetta l'accettazione |
| Chiudere il conto e incassare le somme | È un atto da erede | Solo dopo aver deciso di accettare |

**Attenzione.** Il prelievo al bancomat "per comodità" nei giorni dopo il decesso è uno degli errori più comuni. La carta è legata a un conto che, dal momento della morte, appartiene all'eredità. Se l'eredità ha debiti che non conosci ancora, quell'operazione può bastare a un creditore per sostenere che hai accettato. Se è già successo, rimetti la somma sul conto o tieni le prove di come l'hai usata, e parlane con un notaio prima di prendere altre decisioni.

## Le spese della casa mentre il conto è bloccato

Una volta bloccato il conto, gli addebiti diretti di bollette, condominio e assicurazione possono non andare più a buon fine. Le spese però continuano. Ecco come gestirle.

1. **Fai un elenco degli addebiti** che passavano sul conto: luce, gas, acqua, telefono, TARI, condominio, polizza casa, abbonamenti.
2. **Decidi cosa serve davvero**: telefono, abbonamenti TV e servizi in streaming si possono disdire; luce e acqua minime spesso conviene mantenerle. Vedi la guida sulle utenze.
3. **Scegli chi anticipa**: uno dei chiamati, o tutti a turno.
4. **Conserva ogni ricevuta** in una cartella condivisa.
5. **Dividete pro quota**: per la legge, i coeredi contribuiscono ai debiti e pesi ereditari in proporzione alle quote (art. 752 c.c.); le spese della casa dopo il decesso si dividono allo stesso modo tra i comproprietari.

Le spese che il defunto non aveva pagato prima di morire (bollette arretrate, rate condominiali scadute) sono **debiti dell'eredità**: le pagheranno gli eredi che accettano, ciascuno per la sua quota. Quelle maturate dopo la morte sono **spese della casa in comunione**. Distinguerle aiuta nei conti. Vedi anche condominio e casa ereditata.

Attenzione anche agli **accrediti arrivati dopo il decesso**, come la pensione o un rimborso: alcune somme potrebbero dover essere restituite all'ente che le ha versate. Chiedi alla banca e all'ente pagatore prima di considerarle parte dell'eredità.

## Esempio pratico: la famiglia Ferri

Roberto muore il **10 febbraio 2026**. Lascia la moglie Carla e due figli, Sofia e Matteo, senza testamento. Per legge, con due figli il coniuge eredita **un terzo** e i figli i restanti due terzi in parti uguali (artt. 581 e 566 c.c.): **1/3 a ciascuno**.

Roberto aveva:

- un conto **cointestato con Carla, a firma disgiunta**, con saldo di 18.000 €;
- un conto **solo suo**, con 12.000 €, su cui Matteo aveva la delega;

- la casa familiare, dove Carla continua a vivere.

**Il conto cointestato.** Si presume che 9.000 € siano di Carla e 9.000 € di Roberto. Carla può continuare a usare il conto per la sua metà. I 9.000 € di Roberto entrano nell'eredità: 3.000 € a testa a Carla, Sofia e Matteo.

**Il conto personale.** Viene bloccato quando Sofia porta il certificato di morte. La delega di Matteo si estingue: Matteo non deve più usare la carta.

**Le spese anticipate dai figli.**

| SPESA | IMPORTO | CHI HA PAGATO |
|---|---|---|
| Funerale | 4.200 € | Sofia |
| Spese mediche dell'ultimo mese, pagate dopo la morte | 380 € | Matteo |
| Rate condominiali arretrate di Roberto | 450 € | Matteo |
| Bollette arretrate di Roberto (dicembre e gennaio) | 610 € | Carla |
| **Totale** | **5.640 €** | |

Sono tutte spese che riguardano l'eredità (funerale, spese mediche del defunto, suoi debiti), da dividere in proporzione alle quote: **1.880 € a testa**. Sofia ha pagato 2.320 € più della sua parte; Matteo 1.050 € e Carla 1.270 € in meno.

Le bollette della casa dopo il decesso, invece, restano a carico di Carla: è lei che, con il diritto di abitazione, vive nella casa e consuma.

**Come si sistemano i conti.** Quando il conto personale di Roberto viene sbloccato, la soluzione più semplice è questa: dal saldo di 12.000 € si rimborsa a ciascuno quanto ha anticipato (Sofia 4.200 €, Matteo 830 €, Carla 610 €), poi si dividono i 6.360 € restanti in tre parti: **2.120 € a testa**. Il risultato è lo stesso che si otterrebbe con i conguagli diretti, ma senza passaggi di denaro tra familiari.

**Nella dichiarazione di successione.** Del funerale si deducono al massimo 1.032,91 €; le spese mediche di 380 € sono deducibili se documentate da quietanze. Con un'eredità di questo valore, comunque, nessuno dei tre paga imposta di successione: per coniuge e figli la franchigia è di 1 milione ciascuno.

## Mutuo, prestiti e carte di credito

Il conto non è l'unico rapporto con la banca. Chiedi un quadro completo anche di:

- **mutuo sulla casa**: il debito residuo passa agli eredi che accettano, ciascuno per la sua quota; la banca conserva l'ipoteca sull'intera casa. Verifica se al mutuo era abbinata una **polizza** che copre il debito in caso di morte: in quel caso va attivata subito, con il certificato di morte;
- **prestiti personali e cessioni del quinto**: anche qui controlla se c'è un'assicurazione;
- **carte di credito**, anche revolving: il saldo è un debito dell'eredità; blocca la carta subito, per evitare addebiti dopo il decesso;
- **scoperto di conto**: se il conto era in rosso, il saldo negativo è un debito dell'eredità;
- **cassetta di sicurezza**: non si può aprire liberamente; chiedi alla banca la procedura, che prevede formalità precise a tutela del fisco e degli eredi.

Se i debiti sembrano importanti o non sono chiari, fermati prima di toccare il conto: con il notaio valuta l'**accettazione con beneficio d'inventario** o la rinuncia. Vedi accettare o rinunciare all'eredità.

## Le domande da fare alla banca

Quando vai all'ufficio successioni, porta un foglio con queste domande:

1. Quali rapporti erano intestati o cointestati al defunto, e con quale firma?
2. Qual era il saldo di ciascun rapporto alla data del decesso?
3. Ci sono addebiti o accrediti successivi al decesso? Quali verranno stornati?
4. Ci sono finanziamenti, carte, garanzie (fideiussioni) firmate dal defunto?
5. Ci sono polizze collegate a mutui o prestiti?
6. Quali documenti servono per lo svincolo, e in che forma?
7. È possibile pagare la fattura del funerale direttamente dal conto?
8. Quanto tempo richiede la pratica e ci sono costi?

Chiedi le risposte per iscritto: ti servono per la dichiarazione di successione e per i conti tra eredi.

## Checklist del conto del defunto

- ☐ Comunica il decesso alla banca con il certificato di morte
- ☐ Interrompi l'uso di carte e deleghe del defunto
- ☐ Chiedi il saldo alla data del decesso e l'elenco dei rapporti (conti, libretti, titoli, cassette)
- ☐ Verifica il tipo di firma dei conti cointestati
- ☐ Chiedi all'ufficio successioni l'elenco dei documenti richiesti
- ☐ Elenca gli addebiti diretti e decidi quali spese mantenere
- ☐ Conserva le ricevute di funerale, spese mediche e spese della casa
- ☐ Presenta la dichiarazione di successione e porta la ricevuta in banca

## Domande frequenti

La banca può rifiutarsi di darmi i soldi del conto di mio padre prima della dichiarazione di successione? +

Se il conto era cointestato con mia madre, lei può continuare a usarlo? +

Le spese del funerale riducono le imposte di successione? +

Ho prelevato dal bancomat del papà il giorno dopo la morte per pagare la spesa: è un problema? +

## Fonti


- Banca d'Italia, Economia per tutti: cosa succede se uno dei titolari di un conto cointestato muore (13/04/2026)
- Testo unico successioni, D.Lgs. 346/1990, art. 48: obblighi delle banche (Normattiva)
- Testo unico successioni, D.Lgs. 346/1990, art. 24: spese mediche e funerarie (Normattiva)

- Codice civile, art. 1722: estinzione del mandato (Normativa)
- Codice civile, art. 1854: conto corrente intestato a più persone (Normativa)
- Codice civile, art. 1298: rapporti interni tra creditori solidali (Normativa)
- Codice civile, art. 476: accettazione tacita (Normativa)
- Codice civile, art. 752: ripartizione dei debiti ereditari (Normativa)
- Codice civile, art. 754: pagamento dei debiti ereditari (Normativa)
- Codice civile, art. 581: concorso del coniuge con i figli (Normativa)

Fa parte della guida Casa ereditata: cosa fare nei primi 30 giorni.

---

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.